

1521063-36.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... condenando-se o réu pela prática de roubo majorado, em sua forma tentada. Comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo através do boletim de ocorrência lavrado por conta dos fatos de fls. 04/08, do auto de exibição e apreensão dos instrumentos do crime de fls. 25 (a moto usada pelos roubadores e a arma de fogo), do laudo de exame da arma de fogo usada na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1521063-36.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249562/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 27371214 - 89º

D.P. JARDIM TABOAO, 2249562 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EWERTON RODRIGUES SILVA SANTOS

Vítima:

FERNANDA RUELA DE SÁ e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

21/11/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 21 de novembro de 2022, às 14:57 horas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LUCIANA PIOVESAN, comigo Assistente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Dra. Eliana Guillaumon Lopes Vieira. Presente(s) o(s) réu(s) EWERTON RODRIGUES SILVA SANTOS, preso no CDP OSASCO II, bem como o(a) Dr(a). Aleksandra Valentim Silva, OAB/SP.265070. Iniciados os trabalhos, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Em cumprimento a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, consigno as razões pelas quais o réu permanece algemado. A movimentação de presos neste Fórum Criminal é grande e é pequeno o número de

policiais militares à disposição para a escolta e a segurança das centenas de pessoas que circulam diariamente pelo prédio, tal situação é, por si só, perigosa para a incolumidade do público, Funcionários, Advogados e Autoridades que circulam e trabalham no prédio em contato direto com os presos. Por conseguinte, a manutenção das algemas mostra-se indispensável para a segurança de todos os presentes ao ato e também daqueles que pelo prédio circulam, trata-se de medida assecuratória indispensável para que os trabalhos sejam realizados a bom termo. A seguir, foi(ram) ouvida(s) a(s) as vítimas FERNANDA RUELA DE SÁ e CARIN RUELA DE SÁ e testemunha(s) de acusação/defesa MARCELO CARVALHO DA SILVAS, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. Ato continu, as partes expressamente manifestaram desistência da oitiva da testemunha Wetherson Freire, o que foi homologado pela MM. Juíza de Direito. Em seguida, após entrevista reservada com seu defensor, foi o réu INTERROGADO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates orais. Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. Dada a palavra ao Advogado(a), por ele(a) foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal.. A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida seguinte sentença: Vistos. EWERTON RODRIGUES SILVA SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, o denunciado, agindo em concurso de agentes e com total unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, consistente no uso de arma de fogo, tentou subtrair, para proveito comum, o veículo e os pertences das vítimas F.R.S e C.R.S, não se consumando o delito por razões alheias a sua vontade. O réu foi preso em flagrante, e teve sua prisão convertida em preventiva, por ocasião da comunicação do flagrante ao juízo. A denúncia foi recebida à fls. 53. Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 62/66. Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público, alegando comprovados os fatos descritos na denúncia a teor da prova produzida em instrução, requereu a procedência da demanda, condenando-se o réu nos termos da acusação inicial. Requereu, ademais, a consideração da gravidade do crime quando da aplicação da pena e regime de seu cumprimento. A Defesa, de outro lado, pugnou pela absolvição, alegando não haver prova da autoria do crime de roubo, requerendo a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma. Requereu, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes e fixação de regime aberto para desconto da reprimenda. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é de ser julgada procedente, condenando-se o réu pela prática de roubo majorado, em sua forma tentada. Comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo através do boletim de ocorrência lavrado por conta dos fatos de fls. 04/08, do auto de exibição e apreensão dos instrumentos do crime de fls. 25 (a moto usada pelos roubadores e a arma de fogo), do laudo de exame da arma de fogo usada na execução da infração de fls. 89/92, além da prova oral produzida em instrução judicial. Na fase policial, o réu permaneceu silente. Em juízo, diferentemente, optou por apresentar a sua versão, negando a autoria do crime. Estava trafegando com sua moto, quando se desesperou ao ver a viatura, já que estava com uma arma velha. Saiu em fuga, mas os policiais o pegaram logo depois. Não estava acompanhado de outra pessoa em outra moto, estava sozinho. Trabalha de motoboy e tem medo, por isso sai com a arma de vez em quando. Achou a arma, que é uma arma velha, ela estava sem munição. Chegou a ver um carro que invadiu o canteiro da avenida, mas não sabe o que aconteceu. Viu também uma outra moto, mas ela estava longe. Sua versão restou infirmada pela prova produzida. A vítima Fernanda esclareceu que estava dirigindo o seu carro, tendo a

outra vítima como passageira, quando perceberam a aproximação de duas motos. Pararam o carro no farol e uma das motos se aproximou, ocupada por uma única pessoa. O ocupante olhou para dentro do seu carro, logo o semáforo abriu e a declarante seguiu com o carro. Ocorreu que o semáforo da frente parou e foi então que a segunda moto veio pelo lado do passageiro, ocupada também por uma pessoa, e o condutor bateu com uma arma no vidro para estourá-lo. O vidro estava com dois dedos abertos. A declarante reagiu e acelerou o seu carro, jogando-o na contramão, "dando de cara" imediatamente com uma viatura. Explicou aos policiais que era vítima de um assalto e as pessoas em volta gritaram alertando sobre o assalto também. As duas motos saíram em fuga, cada uma para um lado. Apontaram tais motos aos policiais e eles saíram em perseguição. Os policiais, no entanto, somente conseguiram abordar o ocupante de uma das motos e ele foi preso em outro bairro. O segundo assaltante fugiu. Após a prisão, foram à delegacia. Viu a moto do assaltante apreendida e se tratava da mesma moto usada no roubo. Também viu a arma apreendida e a reconheceu. Reconheceu o réu em delegacia pelas suas vestimentas, pela mochila, por todos os acessórios que ele trazia consigo. Não o reconheceu pelo rosto, porque ele estava de capacete quando da execução do crime. Não teve nenhum prejuízo financeiro. Não pode reconhecer o réu em juízo. A vítima Carin disse que era passageira do carro conduzido pela outra vítima. Enquanto estava trafegando, viram que duas motos estavam emparelhando. Então pararam no semáforo e foi quando escutou um estalo no seu vidro, o da porta do passageiro. Sua filha jogou o carro no canteiro central da avenida e imediatamente viram uma viatura da polícia. As motos procuraram fuga e um dos roubadores conseguiu fugir efetivamente; o outro, porém, acabou sendo preso após perseguição. Ficou em estado de choque e ainda continua muito assustada, qualquer moto que para de seu lado, assusta. Depois que souberam da prisão foram chamadas à delegacia e, lá, pode reconhecer a moto apreendida com o réu, assim como a arma, porque a viu claramente quando da execução do crime. Em delegacia também viu a mochila que foi encontrada com ele e a reconheceu. Igualmente reconheceu a jaqueta e o capacete encontrados com o acusado. Não reconheceu o réu pela fisionomia, porque ele estava de capacete. Não houve prejuízo material. Não reconheceu o réu em juízo, reiterando que ele estava de capacete. O policial Marcelo deu conta de que estavam em patrulhamento, quando foram solicitados para dar apoio a uma outra viatura, que fora acionada pelas vítimas que apontaram a duas motos cujos ocupantes tinham praticado um roubo contra elas. Patrulharam e viram a moto, com a viatura quatro rodas atrás. Passaram a acompanhar a moto, até que o seu ocupante, o réu, se rendeu, se jogou no chão e dispensou a arma ali na sua frente. Ele não disse nada sobre os fatos. Foram à delegacia, onde as vítimas reconheceram a arma apreendida com o réu, assim como a moto, o capacete e as roupas do acusado. Das palavras das vítimas, pois, somadas às dos policiais prestadas nas fases policial e judicial, se tem o bastante à condenação, relevando sublinhar que nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Esta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir. Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio." (Apelação Criminal, nº 0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 26/03/14). Veja-se que as vítimas explicitaram que o réu praticou a conduta típica, tendo, inclusive, batido no vidro do carro

com a arma de trazia consigo, fazendo-o, por óbvio, a anunciar o assalto, com a intenção de subtrair os bens das moças, não teria outra razão para tanto, daí ter iniciado a prática do roubo, o qual somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. A abordagem se deu por gestos e não por palavras, mas não por isso deixou de se configurar início de prática de roubo. Ressalte-se, ainda, que malgrado as vítimas não tenham reconhecido o réu pela sua fisionomia, tal se

justificou porquanto o acusado usava capacete quando da execução do crime. Disseram as vítimas, no entanto, que reconheceram suas vestes, sua mochila, seu capacete, bem como sua moto e notadamente a arma que com ele foi apreendida, tudo em delegacia, o que dá conta, à toda evidência, da autoria do crime. A condenação, portanto, é de rigor. E desta maneira também quanto às causas de aumento constantes da acusação. É de ser reconhecida a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime em questão, vez que as vítimas deixaram absolutamente claro que tal instrumento foi usado na execução do crime. Ambas as mulheres afirmaram que o réu bateu no vidro da porta do carro com a arma, a qual as duas viram claramente. A arma foi apreendida logo após com o acusado, fazendo incidir a causa de aumento correlata. De outro lado, as vítimas afirmaram que o réu, que ocupava uma moto, estava acompanhado de outra pessoa, que estava ocupando outra moto. Assim foi que este primeiro agente se aproximou do carro das vítimas, observou seu interior e logo depois o réu se aproximou pelo lado do passageiro, vindo a iniciar a execução do crime. Frustrado o intento dos agentes, ambos fugiram juntos do local dos fatos, mas o réu acabou por ser abordado mais à frente pelos policiais que vieram no apoio da primeira viatura que atendeu a ocorrência. A aproximação dos dois agentes, cada qual em uma moto, e a fuga de ambos após a intervenção da polícia, deixa claro o conluio, quanto mais porque as vítimas bem descreveram a divisão de tarefas, esclarecendo que, insista-se, àquele primeiro agente coube verificar quem eram as ocupantes do carro descrito na denúncia e ao réu, o segundo criminoso, abordá-las. O crime, porém e como também já se viu, não se consumou, dada a reação de inopino da condutora do carro, que o jogou no canteiro central da avenida, assim chamando a atenção dos policiais que se aproximavam em viatura pela outra pista. A ação procede, pois, nos exatos termos da denúncia. Passo à dosimetria das penas. O réu é primário, conforme certidões de fls. 32/33. As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, de modo que observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, e constatando a inexistência de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à guisa de maiores elementos quanto à situação financeira do acusado, no valor mínimo legal. Vejo que inexistentes circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, pelo que mantenho, nesta segunda fase, a pena base aplicada. Configuradas na espécie as causas de aumento de pena arroladas pelo inciso I, do §2º-A, e pelo inciso II, do §2º, ambos do artigo 157 do Código Penal, as quais restaram amplamente comprovadas como já explicitado no corpo desta decisão. Nesta esteira, aumento a pena aplicada em dois terços, na linha do que estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, sendo o caso de fazer incidir apenas da causa que mais aumenta, aqui, o emprego de arma de fogo. A outra causa, relativa ao concurso de agentes, excepcionalmente seria considerada como circunstância judicial desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria, nas hipóteses de participação de muitos agentes, na medida em que tornaria as circunstâncias do crime ainda mais graves. Não é este o caso dos autos, porém, pelo que deixo de computar a causa de aumento do §2º, inciso II, na terceira fase desta dosimetria, e tampouco, por não ser excepcional na hipótese, a considero como circunstância judicial desfavorável ao acusado. Configurada, no mais, a causa de diminuição decorrente da tentativa, de sorte que diminuo a pena em dois terços, considerando o caminho percorrido na execução do intento criminoso, em que o réu e se comparsa se aproximaram das vítimas, o réu concretizou a ameaça através do gesto de bater no vidro com a arma que trazia, mas nem mesmo teve acesso às ofendidas, estas que sequer baixaram o vidro do carro para que ele lhes desse a ordem de entrega de bens, reagindo e saindo do local, sem que os roubadores tivessem tampouco acesso a seus pertences. Resulta, de tudo, a pena que torno definitiva, por inexistentes outras modificadoras, em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 05 (cinco) dias multa, no valor unitário mínimo. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, reputada a gravidade concreta do crime, praticado com arma de fogo, mas também relevado que da prática não houve prejuízo

algum às ofendidas, a quem os roubadores nem mesmo tiveram acesso por palavras. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu EWERTON RODRIGUES SILVA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e à pena pecuniária de 05 (cinco) dias-multa, no valor mínimo legal. Ausentes os requisitos legais, dado o fato de o crime ter sido praticado mediante violência e grave ameaça, deixo de substituir a pena corporal imposta ao réu por restritiva de direitos ou de lhe conceder o sursis. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo respondido preso à acusação, e foi condenado a cumprir a pena em regime intermediário, pelo que a sua soltura, a esta altura, implicaria em sério prejuízo ao cumprimento da pena. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena. Autorizo a destruição da arma de fogo apreendida, comunique-se. Quanto à motocicleta instrumento do crime, cumpra-se na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal. Custas e taxa judiciária na forma da lei. Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Pelas partes e pelo réu foi dito que não tinham interesse em recorrer da decisão, renunciando ao prazo recursal. Pela MM. Juíza foi deliberado: Homologo a renúncia ao direito de recorrer manifestada pelas partes e, assim, tenho por transitada em julgado a sentença condenatória nesta data. Cumpra-se-a, expedindo-se o necessário ao cumprimento da pena. Cientes e intimados os presentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (MARCONDES) Assistente Judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.

MMª. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita